

1. 업무개요

국가물산업클러스터사업단 ○○○○○처 ◆◆◆◆◆부(이하 “◆◆◆◆◆부”라 함)는 국가물산업클러스터 인지도 향상을 통해 물기업 유치와 입주기업 판로지원 확장을 위한 홍보 및 대언론 관련 업무를 수행 중이며, 뉴미디어 및 홍보전시관 운영을 통해 클러스터 브랜드 확산을 위해 노력하고 있다.

그리고, 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○처 ☆☆☆☆☆부(이하 “☆☆☆☆☆부”라 함)는 국가물산업클러스터 운영계획서('00.00)의 목표달성 시점 도래 및 제0차 물산업진흥 기본계획('00~'00)1)에 따라 주요성과 분석 및 환류를 통해 새로운 전략과제를 수립하는 등 관련 업무를 수행하고 있다.

◆◆◆◆◆부에서는 국가물산업클러스터 입주기업에 대한 기본 통계분석, 심층 수요조사, 물산업 생태계 현황분석에 따른 발전 대응 전략 마련하고, 입주기업에 대한 기술개발, 사업화, 해외진출 등 핵심 전략과제 도출하여 글로벌 브랜드화 전략을 수립하고자 「----- -- ----- -- 용역」을 [표 1]과 같이 0000. 0. 0.에 계약을 체결하여 0000. 0. 00..에 준공하였다.

[표 1] ----- -- ----- -- 용역 현황

계약업체명	계약기간	계약금액	준공금액	검사자	감독자
------(주)	'00.00.00.~'00.0.00.	000,000,000원	000,000,000원	●급 —	❖급 ①①①

그리고, ☆☆☆☆☆부에서는 체계적인 물산업 육성과 효율적인 물산업육성

1) 「물관리기술 발전 및 물산업 진흥에 관한 법률」 제5조에 따라 국민의 삶의 질 향상과 지속가능한 물순환 체계 구축을 위한 제0차 물관리기술 발전 및 물산업 진흥 기본계획(' 00~' 00)을 수립

지원체계 마련을 위한 “---- ---- -- -- ---- --” 용역을 [표 2]와 같이 0000. 00. 00에 계약을 체결하여 0000. 00. 00.에 준공하였다.

[표 2] ---- ---- -- -- ---- -- 용역 현황

계약업체명	계약기간	계약금액	준공금액	검사자	감독자
(주)-----	'00.00.00.~'00.00.00.	000,000,000원	000,000,000원	●급 ----	⊕급 E(E)E

2. -- ---- - ---- -- 용역 준공검사 업무처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

(계약예규) 「용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있다.

그리고, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제14조(검사)에 따르면, 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 계약상대자가 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 필요한 검사를 하게 하여야 한다고 되어 있다.

「----- - -- -- -- 용역」 제안요청서 7. 유의사항에 따르면, 투입인력은 숙련정도와 경험에 따라 분야별로 [표 3]과 같이 연구원 적용기준에 적합하게 배치하여야 한다고 되어 있다.

[표 3] ---- -- - -- -- -- 용역 연구원 적용 기준

구 분	책임연구원	연구원	연구보조원	보조원
기업, 단체 등	· 대학 이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 00년 이상 · 석사학위 취득 후 해당분야 0년 이상 · 박사학위 또는 기술사 자격 취득 후 0년 이상 · 기타 동등 이상 경력 소유자	· 대학 이상의 과정 이수 후 해당분야 경력 0년 이상 · 석사학위 취득 후 해당분야 0년 이상 · 박사학위 또는 기술사 자격 취득자 · 기타 동등 이상 경력 소유자	· 전문대학 이상의 과정 이수자 · 기타 동등 이상의 경력 소유자	· 연구수행을 단순보조하는 보조원

또한, 공단 「용역사업관리 및 정산지침」 “별표 1. 용역사업비 비목별 산정 및 정산기준”에 따르면, 참여연구원 변경(대체 또는 충원) 시 용역사업자 내부결재에 의한 변경시점 이후부터 참여연구원에 대한 인건비를 지급하고, 변경 필요성이 명시된 서류(내부결재 서류 등) 검토 후 인정(참여연구원, 참여율, 참여기간, 단가 등의 변동 시 공단의 사전승인 필요)한다고 되어 있다.

따라서, ◆◆◆◆◆부에서는 착수신고서 제출 시 참여연구원의 적용기준에 적합하게 배치하였는지 여부를 확인하고 참여연구원 변경 시에는 공단의 사전승인을 받아야 하며, 준공 시에는 참여연구원의 참여기간 등을 확인하여 관련 지침에 따라 정산하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

하지만, ◆◆◆◆◆부에서 발주한 “-- ---- - ---- --” 용역에 대한 참여연구원 현황을 확인한 결과, 착수계 산출내역서에서는 책임연구원 0인, 연구원 0인, 연구보조원 0인으로 되어 있으나, 착수계 참여인력 현황에서는 책임연구원 0인, 연구원 0인, 연구보조원 0인으로 제출하였고, 준공정산 시 제출한 정산내역서

에는 책임연구원 0인, 연구원 0인, 연구보조원 0인으로 정산하였다.

[표 4] 용역 참여연구원 배치 현황

구분	착수계 산출내역서		착수계 참여인력 현황		준공 내역서		비고
	인원수	개월수	인원수	개월수	인원수	개월수	
책임연구원	0인	0	0인	0	0인	0	
연구원	0인	0	0인	0	0인	0	0인 00,000,000원
연구보조원	0인	0	0인	0	0인	0	0인 00,000,000원

실제 용역을 참여한 인력 현황을 확인한 결과, 착수계 참여인력 현황(연구원 0인, 연구보조원 0인)과 같았으나, ◆◆◆◆◆부에서는 준공 내역서의 참여 인력 (연구원 0인, 연구보조원 0인)의 적용기준이 상이함에도 이를 확인하지 않고 계약 업체인 -----(주)가 제출한 정산내역서 대로 준공검사를 완료하였다.

[표 5] 착수계 참여인력 현황 및 정산내역서 참여인력 현황

성명	최종학위 및 경력	착수계 참여인력	정산 참여인력	비고
----	박사, 00년	책임연구원	책임연구원	
----	박사, 00년	연구원	연구원	
----	석사, 0년	연구원	연구원	
----	석사, 0년	연구보조원	연구원	기준 미준수
----	석사, 0년	연구보조원	연구원	기준 미준수
----	석사, 0년	연구보조원	연구원	기준 미준수
----	석사, 0년	연구보조원	연구보조원	
----	석사, 0년	연구보조원	연구보조원	
----	학사, 0년	연구보조원	연구보조원	

※ 공단 정산지침: 석사학위 취득 후 해당분야 5년 이상

다만, 연구원과 연구보조원의 인건비는 0인 00,000,000원으로 같아 재정산 하여도 정산 대상은 아닌 것으로 확인되었다.

그리고, 참여연구원에 대한 인건비 정산 현황을 확인한 결과, ◆◆◆◆◆부에서 준공정산 시 보조연구원 0인이 0개월간 용역을 참여한 것으로 정산하였으나, 정산 증빙자료에서는 연구보조원 ---은 연구기간 0개월 중 0개월만 참여하

여 인건비 0개월분(0,000,000원)을 정산하여야 하나, 모두 참여한 것으로 준공검사를 완료하는 등 준공검사 업무를 소홀히 하였다.

[표 6] 용역 참여연구원 배치 현황

구분	준공내역		정산 재산정		비고 (과다집행액)
	연구기간	금액	연구기간	금액	
연구보조원(---)	0개월	00,000,000원	0개월	0,000,000원	0,000,000원

3. ----- -- -- ----- -- 용역 준공검사 업무처리 미흡

가. 관련규정 및 판단기준

(계약예규) 「용역 계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면, 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 상호보완의 효력을 가진다고 되어 있고 산출내역서를 계약문서로 포함하여 관리한다고 되어 있다.

또한, 공단 「용역사업 관리 및 정산 지침」 제5조(용역사업비 관리) 제1항에 따르면, 용역사업자는 용역사업비를 지급받은 때에는 공단이 정하는 제 규정 등에 따라 선량한 관리자의 의무를 다하여 관리·사용하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 같은 지침 제6조(용역사업비 변경)에 따르면, 용역사업자는 용역사업비의 비목 및 세목을 변경하는 경우에는 공단의 사전 승인을 받아야 한다. 단 20% 이내 변경 시에는 그러하지 아니한다고 되어 있고, 같은 지침 별표 용역사업비 산정·관리·사용 및 정산기준 III. 비목별 산정 및 정산기준에 따르면, 공단의 승인 없이 당초 계획보다 20%이상 증액된 금액에 대해서 불인정한다고 되어

있다.

따라서, ☆☆☆☆☆부에서는 계약상대자가 용역비를 변경하고자 하는 경우 지침에서 정하는 대로 사전 승인을 받은 후 변경하여야 하며, 계약상대자가 집행한 용역사업비는 용역사업의 목적에 부합하는지 등 그 적정성을 면밀하게 검토한 후, 정산 금액을 확정하고 계약대금을 지급하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

계약상대자인 (주)-----는 용역 준공 전 0000년 00월 00일에 용역비 변경 신청을 문서로 제출하면서 출장비 및 유인물비 등 변경을 요청하였고, ☆☆☆☆☆부는 0000년 00월 00일에 용역비 변경을 승인하였으며, (주)-----는 0000년 00월 00일에 용역 준공계를 제출하였다.

[표 7] 용역비 변경 요청 및 승인 현황

구분(경비)	당초(원)	변경 승인(원)	증감액	비고
합계	00,000,000	00,000,000	-	
국내여비	00,000,000	00,000,000	0,000,000	
유인물비	00,000,000	0,000,000	-00,000,000	
전산처리비	0,000,000	0,000,000	000,000	
재료비	-	000,000	000,000	
회의비	0,000,000	00,000,000	0,000,000	
임차료	0,000,000	0,000,000	-0,000,000	
교통통신비	0,000,000	000,000	-000,000	

하지만, ☆☆☆☆☆부는 (주)-----가 제출한 준공계 산출내역서와는 달리 준공계 제출 이후 (주)-----에서 이메일로 제출한 변경 산출내역서를 근거로 준공검사를 완료하였다.

계약상대자인 (주)-----는 변경된 산출내역서에 대하여 공문으로 제출하지

않고 담당자의 이메일로 변경된 산출내역서만 제출함에 따라 문서로 효력이 있다고 볼 수 없다.

따라서, ☆☆☆☆☆부는 당초 계약상대자가 제출한 준공계 산출내역서대로 준공검사를 실시하고, 「용역사업 관리 및 정산 지침」에 따라 공단 승인 없이 당초 계획보다 20% 이상 증액된 유인물비(00.0% 증액)에 대해서는 준공검사 시 불인정 대상으로 감액해야 하나, 이메일로 제출한 변경된 산출내역서대로 정산하는 등 준공검사 업무를 소홀히 하였다.

[표 8] 용역비 준공검사 결과 및 재산정 결과 비교

(단위 : 원)

구 분		준공계 제출 내역	준공 정산금액 (이메일 제출내역)	재산정 금액	비고 (과다정산액)
① 인 건 비		000,000,000	000,000,000	000,000,000	-
② 경 비	국내여비	00,000,000	00,000,000	00,000,000	
	유인물비	0,000,000	0,000,000	0,000,000	불인정(미승인)
	전산처리비	0,000,000	0,000,000	0,000,000	
	재료비	000,000	000,000	000,000	
	회의비	000,000,000	000,000,000	000,000,000	
	임차료	0,000,000	0,000,000	0,000,000	인정(20% 이내)
	교통통신비	000,000	000,000	000,000	
③ 순용역원가 (①인건비+②경비)		000,000,000	000,000,000	000,000,000	
④ 일반관리비 (③순용역원가×5%)		00,000,000	00,000,000	00,000,000	
⑤ 소 계 (③순용역원가+④일반관리비)		000,000,000	000,000,000	000,000,000	
⑥ 이 윤 (⑤소계×10%이내)		00,000,000	00,000,000	00,000,000	계약 시 8%적용
⑦ 총용역원가 (⑤소계+⑥이윤)		000,000,000	000,000,000	000,000,000	
⑧ 부가가치세 (⑦총용역원가×10%)		00,000,000	00,000,000	00,000,000	
총 계 (⑦총용역원가+⑧부가가치세)		000,000,000	000,000,000	000,000,000	0,000,000

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(★★★★처장)는 “-- ---- - ---- -- 용역” 및 “-----
-- -- ---- -- 용역” 준공검사 업무처리를 미흡하게 한 국가물산업클러스터사
업단 ○○○○○처 ◆◆◆◆◆부 ㉠ ㉡㉢(현, ☒☒☒☒☒☒본부 ㉣㉤㉥㉦㉧ 처

㉠㉠㉠㉠㉠부)과 국가물산업클러스터사업단 ○○○○○처 ☆☆☆☆☆부 ㉠급 ㉠
㉠㉠(현, ㉠㉠㉠㉠본부 ㉠㉠㉠㉠원 ㉠㉠㉠㉠부)에게 “주의” 조치 하시기 바랍니다. 【주
의】

② 국가물산업클러스터사업단장(○○○○○처장)은 “-- ---- - ---- --
용역” 준공검사 시 과다하게 집행된 연구보조원(0인) 0개월분 인건비 0,000,000
원을 회수하시고, “----- -- -- ---- -- 용역” 준공검사 시 사전 승인을 받
지 않고 인정된 경비(유인물비) 등 0,000,000원을 회수하시기 바랍니다. 【시정
(회수)】